

특정감사

미래위험을 예방하고

차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

2024년도 특정감사 결과보고서

2024. 9.



한국에너지공단
KOREA ENERGY AGENCY

감사실

I. 감사 실시개요

1. 감사배경 및 목적

- 이사장이 특정감사 요청한 신재생에너지 발전사업 겸직 의심사례에 대하여 관련 규정 위반여부를 조사하고자 함

2. 감사구분 : 특정감사 (감사규정 제3조 제3항)

3. 감사 대상 · 일정 · 범위

- 감사대상 : A, B, C
- 감사기간 : 2024.×.××. ~ 2024.×.××., ×일간
- 감사범위 :직원 ×인이 실질적으로 소유·운영하는 것으로 의심되는 태양광 발전(×개소)의 소유·운영 실태 및 관련 법령·규정 위반 여부

4. 감사인원

- 감사인원 : 3명
- 감 사 반 : D(감사반장), E, F

담당자명		담당업무
D	◇◇	• 감사 총괄
E	□□	• 직간접적 사업 관여도 분석 등 • 감사 범위 관련 법률 검토
F	□□	• 발전소 투자금 출처, 투자수익, 운영비 등 분석 등 • 감사 관련 외부기관 협조

5. 감사 중점사항

- 가족 명의의 태양광 발전소 관련 직원의 실질적 소유·운영 여부
- 가족 소유 발전소 운영 과정 직원의 직무연관성 여부, 직무관련 자와의 거래 신고 등 이해충돌방지법·임직원행동강령 위반 여부

II. 감사결과

1. 지적사항 총괄

- 감사결과 총 2건의 위법·부당한 사항이 확인됨

(단위 : 건, 천원, 명)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	사정금액				주의 경고 (인원)	개선	권고	통보	현지 조치	모범사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	화수	감액	기타						
2	2	-	-	1 (2)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

2. 분야별 지적사항(요약)

일련 번호	제 목	처분	지 적 내 용	조 치 대 상 (관련자)
1	겸직 금지 의무 및 사적 이해관계 신고 등 위반	징계 요구/ 통보 (인사 자료)	○ 가족 명의 태양광 발전소를 실질적으로 소유·운영함으로써 성실의무, 영리업무 및 겸직 금지 의무 위반 ○ 가족 명의 태양광 발전사업 추진 과정에서 사적이해관계자 신고 의무 및 직무관련자 거래 신고 의무 위반	○ 급 A ○ 급 B/ ○ 급 B

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

< 감사결과 확정 >

◆ 감사결과는 「감사결과심의위원회」를 통해, 감사결과에 대한 조치요구 (처분)사항 및 절차에 대한 심의를 통해 확정됨

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 천 원, 명)

연번	감사대상	건 명	처분요구			조치 기한
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원	
1	○급 A ○급 B ○급 C	겸직 금지 의무 및 사적 이해관계 신고 등 위반	징계 요구/ 통보 (인사 자료)	-	2	1개월/ 2개월

[별 첨] 감사결과 처분요구서 1부.

한국에너지공단 상임감사

징 계 요 구 / 통 보(인사자료)

제 목 경직 금지 의무 및 사적 이해관계 신고 등 위반

소 관 부 서 경영지원실

조 치 부 서 경영지원실

내 용

한국에너지공단(이하, ‘공단’이라 한다)은 신에너지 및 재생에너지 이용에 관한 법률에 따라 신재생에너지센터를 부설기관으로 두고 신재생에너지 산업육성, 보급지원(주택·건물·금융지원 등), RPS사업을 총괄하고 있다.

1. 직원의 태양광 발전사업 영리업무 및 겸직에 관한 사항

공단 임직원은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조 및 같은 법 시행령 25조, 공단 「정관」 제22조, 「복무규정」 제3조 및 제10조, 「겸직 관리 지침」 제4조에 따라 법령 또는 제규정을 준수하여 성실히 직무를 수행하여야 하며 이사장의 허가 없이는 사업자 명의로 관계없이 태양광 등 신재생에너지 발전소를 실질적으로 소유하거나 운영하여서는 안된다.

그런데도 관련자는 태양광 발전소를 실질적으로 소유·운영하여 영리업무 및 겸직금지 의무를 위반하였다.

2. 직무 관련 사적 이해관계 신고 및 거래 신고에 관한 사항

공단 임직원은 구 「임직원 행동강령」(2022.10.6.에 일부 개정되기 이전의 것)¹⁾ 제2조, 제5조, 제28조에 따라 자신이 사적이해관계자가 직무관련자인 경우

1) 2022.5.19. 「공직자의 이해충돌 방지법」이, 제정되면서 구 「임직원행동강령」 내 임직원 이해충돌 관련 조항이 삭제되었으며 현재 「공직자의 이해충돌 방지법」을 통해 공공기관 임직원의 사적 이해관계자의 신고 및 직무관

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

그리고 자신 또는 배우자와 직무관련자 사이에 금전, 부동산 등의 거래, 계약 등의 행위가 발생하는 경우 해당 사실을 신고하여 공단의 직무 조정 등의 조치에 따라 업무를 수행하여야 하며 이를 누락하여 해당 사적이해관계자, 직무관련자를 대상으로 직무를 수행하거나 불공정 거래 등 이해충돌에 영향을 미칠 수 있는 행위를 하여서는 안된다.

그런데도 관련자는 가족 명의 태양광 발전소 소유·운영 과정에서 사적이해관계 신고 및 직무관련자 거래 신고 의무를 위반하였다.

조치할 사항 ① 이사장은 성실의무, 영리업무 및 겸직금지 의무를 위반한 관련자를 징계하시기 바랍니다. (징계요구)

② 사적 이해관계의 신고, 직무관련자 등과의 거래 신고 의무를 위반한 관련자에 대해 「직원상벌내규」 제27조 제1항에 따라 징계사유의 시효가 완성되어 그 비위내용을 통보하오니 이사장은 추후 재발방지를 위하여 인사자료로 활용하시기 바랍니다. (통보(인사자료))

관련자와의 거래 신고 의무를 부여하고 있음